별표 1

징계양정 기준

유형	구체적 사안	조치기준	비 고
금품· 향응수수	별표 1의2와 같음		
부정청탁	○ 부정청탁에 따른 직무수행 ○ 부정청탁	견책 이상 견책 이상	'부정청탁에 따른 직무수행'은 직무수행의 내용, 위법성 정도 등을 종합하여 가중 가능
공금횡령· 유용	○ 횡령·유용액이 300만원 이상 ○ 횡령·유용액이 300만원 미만	정직 이상 감봉 이상	
수사기밀 유출	○ 사건 무단 조회·검색 ○ 피의사실 공표, 영장발부 상황 누설 등 수사기밀 유출	견책 이상 정직 이상	사안의 중요성, 기밀 유출 경위 등에 따라 감경 가능
직무상 가혹행위 (상해, 모욕, 폭언, 욕설, 폭행 등)	○ 불입건	주의-감봉	
	○ 구약식 등(형사입건된 후 약식기소, 기소유예 기타 공소권 없음 등 불기소처분 등에서 범죄혐의가 인정된 경우)	감봉-정직	
	○ 불구속 구공판	정직-해임	
	○ 구속 구공판	파면	
성풍속 관련	○ 불기소 · 사건관계인, 미성년자 또는 장애인 대상 및 직위이용의 경우 · 기타	강등 이상 견책 이상	

유형	구체적 사안		조치기준	비 고
	○ 구약식 ・사건관계인, 미성년자 또는 장애인 대상 및 직위이용의 경우 ・기타		해임-파면 정직 이상	
	○ 구공판 ・사건관계인, 미성년자 또는 장애인 대상 및 직위이용의 경우 ・기타		파면 해임-파면	
성희롱	○ 사안경미 ○ 사안중대 ○ 반복·의도적인 중한 성희롱		견책-감봉 정직 이상 파면	다수 피해자의 경우 가중
폭력 행위	○ 불입건		주의-견책	직장 내 폭력행위의 경우 가중
	○ 구약식 등(형사입건된 후 약식기소, 기소유예 기타 공소권 없음 등 불기소처분 등에서 범죄혐의가 인정된 경우)		견책-감봉	
	○ 불구속 구공판		감봉-정직	
	○ 구속 구공판		정직 이상	
음주 운전	○ 음주운전 1회	혈중알코올농도 0.08% 미만	감봉-정직	1. 음주운전이란 「도로교통법」 제44조 제1항 위반행위를 말한다. 2. 음주측정불응이란 「도로교통법」 제44조 제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말하며, 음주측정불은은 음주운전에 준하여 이 지침을
		혈중알코올농도 0.08% 이상 0.2% 미만	정직-강등	
		혈중알코올농도 0.2% 이상	정직-해임	

유형	구체적 사안		조치기준	비 고
		음주측정 불응의 경우	정직-해임	적용한다. 3. 운전업무 관련 공무원이란 운전직류 공무원 등 운전을 주요 업무로 하는 공무원을 말한다. 다만, 운전업무 관련 공무원이 음주운전을 하였더라도 운전면허 취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알콜농도에 따른 징계처리기준을 적용한다. 4. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 행정안전부령 제253호 공무원 징계령 시행규칙 일부개정령의 시행일인 2011년 12월 1일 이후 행한 음주운전부터 산정한다.
	○ 음주운전 2회		강등-파면	
	○ 음주운전 3회 이상		해임-파면	
	○ 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우		정직-강등	
	○ 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우		강등-파면	
	○ 음주운전으로 인적 · 물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우		정직-해임	
	○ 음주운전으로 사망사고를 일으킨 경우		해임-파면	
	○ 음주운전으로 인적 · 물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 후 「도로교통법」 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적 피해 후 도주한 경우	정직-해임	
		인적 피해 후 도주한 경우	해임-파면	
	○ 운전업무 관련 공무원이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우	해임-파면	
		면허정지 처분을 받은 경우	정직-해임	

유형	구체적 사안	조치기준	비 고
기타 비위·범죄 행위	○ 불입건	주의-견책	징계양정은 실제 형사처분과 달리 사안의 죄질에 따를 수 있음
	○ 구약식 등(형사입건된 후 약식기소, 기소유예 기타 공소권 없음 등 불기소처분 등에서 범죄혐의가 인정된 경우)	견책-감봉	
	○ 불구속 구공판	감봉-정직	
	○ 구속 구공판	정직-파면	
기타 직무상 의무 위반 또는 직무태만	○ 사안 경미 ○ 사안 중대 또는 반복된 경우	주의-경고 견책 이상	
	○ 지연 석방 등에 의한 불법구금 · 경미한 과실로 경한 결과 초래 · 경미한 과실로 중한 결과 초래 · 중대한 과실로 중한 결과 초래	주의-경고 견책-감봉 정직 이상	
기타 품위손상	○ 사안 경미 ○ 사안 중대 또는 반복된 경우	주의-경고 견책 이상	민원인 및 직장내 폭언 등 가중
중대범죄 수사청 공무원 행동강령 제13조의2[1] 위반 행위	○ 사안 경미	감봉	사안 중대 여부는 고의, 중과실 여부 등을 종합하여 판단
	○ 사안 중대 또는 반복된 경우	정직 이상	
중대범죄 수사청 공무원 행동강령 제13조의2 위반·성 비위 은폐 및 미조치	○ 사안 경미	견책-감봉	사안 중대 여부는 비위 사실 지득경위, 은폐의 방법 및 경위, 직무수행의 위법성 정도, 은폐된 비위의 경중, 기타 사정 등을 종합하여 판단
	○ 사안 중대 또는 반복된 경우	정직 이상	

유형	구체적 사안	조치기준	비 고
불성실 재산등록	○ 불성실 신고금액 다액	견책 이상	불성실 신고금액의 다액 기준 및 기타 불성실 신고의 기준은 매년 정부공직자윤리위원회에서 의결한 처분기준에 따른다
	○ 기타 불성실 신고	경고	
비위발생 보고의무 위반	○ 소속직원의 범죄 또는 비위를 발견하고도 정당한 이유 없이 고의 또는 중대한 과실로 보고하지 아니한 경우 ・비위가 중한 경우 ・비위가 경한 경우	견책-정직 주의-경고	
	○ 소속직원의 범죄 또는 비위를 발견하고도 정당한 이유 없이 상당기간 보고를 지연한 경우	주의-경고	
제보자 등 비밀보장·불이익조치 금지 위반 및 제보 등 방해·취소 강요	○ 사안 경미	주의-경고	사안 중대 여부는 불이익의 등 결과 발생 여부, 신고 방해·강요의 태양, 기타 사정 등을 고려하여 판단
	○ 사안 중대 또는 반복된 경우	견책 이상	

1) 중대범죄수사청 공무원 행동강령 제13조의2(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)